

1518528-37.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Marcello Ovidio Lopes Guimarães

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... a outra forjada pelo grave crime de roubo, sendo a pena de dois anos e seis meses de reclusão e doze dias multa. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, como CONDENO, os réus LEYE MODOU DIENG e ALESSANDRO FERREIRA SANTOS, qualificados nos autos, dando-os como incurso no artigo 155, §4º, incisos IV, do Código Penal, a cumprirem, LEYE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518528-37.2022.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1518528-37.2022.8.26.0228

Controle nº 982/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Réu:

LEYE MODOU DIENG e outro

Aos 06/12/22, às 14 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, apresentaram-se o MM. Juiz de Direito Marcello Ovidio Lopes Guimarães, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado (únicos em audiência remota a partir do Fórum, além dos réus), foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, certificou o comparecimento da Promotora de Justiça Patrícia Cosentino Ferrer, os réus LEYE MODOU DIENG (preso na Penitenciária de Itai) e ALESSANDRO FERREIRA SANTOS (preso no CDP de Belém I), e os seus defensores, respectivamente, Dr. Michel Donizeti da Silva - OAB/SP 4069488, e Dra. Virgínia S. R. Caldas Catelan, defensora pública. Iniciados os trabalhos, na presente audiência, foram ouvidas a vítima Fabrício e testemunha Vitor. Pelas partes foi dito que desistiam da ouvida da testemunha Pedro, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Os réus foram interrogados. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. Pela acusação foi alegado em síntese: A presente ação é procedente, eis que os fatos descritos na denúncia restaram comprovados pelas provas trazidas aos autos. De fato, quando ouvida em Juízo a vítima asseverou que o réu Alessandro se aproximou do seu lado no veículo (condutor) para distraí-lo, enquanto o réu Leye colocou seu corpo para dentro do auto, através da janela oposta, subtraindo o celular, que estava fixado no painel. Ambos se evadiram juntos e agiram conjuntamente, um para distrair sua atenção, enquanto o outro subtraía o aparelho de dentro do veículo. Acrescentou que seu celular foi apreendido na posse do

acusado Leye, o qual reconheceu logo após ser detido. O réu Alessandro reconheceu posteriormente, pois não foi detido em flagrante. Ademais, ao serem ouvidos nesta oportunidade, os policiais afirmaram que realizavam fiscalização de trânsito quando populares avisaram para a equipe que um motorista de aplicativo tinha acabado de ser furtado nas proximidades. De posse das características dos indivíduos, iniciaram diligências para localizá-los e pouco depois, a cerca de 50 metros do local, visualizaram indivíduos suspeitos, sendo que um deles correu para dentro de um estabelecimento comercial com um telefone celular na mão enquanto o outro, cujas características coincidiam, de imediato, foi prontamente detido. Este foi identificado como sendo ALESSANDRO. Conseguiram capturar o segundo indivíduo, identificado como LEYE, sendo com ele encontrado um aparelho celular. Interrogados em Juízo, os réus negaram ter praticado o delito, mas apresentaram versão que não encontra respaldo nos elementos de prova trazidos aos autos. Desta forma, comprovadas que foram autoria e materialidade, requero que ALESSANDRO FERREIRA SANTOS e LEYE MODOU DIENG seja CONDENADOS nos termos da denúncia, aplicando-se pena base em seu mínimo legal, por serem primários, fixando-se o regime aberto para início de seu cumprimento. Pela defesa do réu Leye foi alegado, em síntese: alegações finais orais colhidas por sistema audiovisual, pela ferramenta Microsoft Teams. Pela defesa do réu Alessandro foi alegado, em síntese: alegações finais orais colhidas por sistema audiovisual, pela ferramenta Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. LEYE MODOU DIENG e ALESSANDRO FERREIRA SANTOS, qualificados nos autos, estão sendo processados porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, agindo em concurso e com identidade de propósitos, subtraíram, em proveito comum, 1 aparelho celular Xiaomi, pertencente à vítima Fabricio Gonçalves da Silva. Os réus foram presos em flagrante. Citados, houve defesas escritas, devidamente apreciadas. Na instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada na denúncia. Os réus foram interrogados. Em razões finais pediu o Ministério Público a condenação dos réus, enquanto as Defesas pediram a absolvição por insuficiência de provas, além das teses e benefícios outros constantes deste termo. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para a sentença. A materialidade e a autoria, a recair sobre os réus, em relação ao delito de furto qualificado, restaram bem comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, além da prova oral colhida. Em seus interrogatórios judiciais, o réu Leye disse que comprou o celular e não sabia que era furtado, não sabendo o nome de quem lhe ofereceu o aparelho. Alessandro disse que encostou em um bar para pedir comida e foi detido por policiais, pois disseram que sua blusa era igual à do furtador. Disse que não pegou celular algum e não conhece o corréu. Na polícia, calaram-se, não procurando minimamente defender-se desde logo, em conduta, in casu, sintomática de responsabilidade. A denúncia procede. A vítima confirmou em juízo que dois indivíduos se aproximaram de seu carro. Um fingia que pedia dinheiro, enquanto o outro furtou seu celular, e ambos fugiram. Disse que eles agiam em conjunto, em dupla, um para tirar a atenção e outro para pegar o celular. Soube que a polícia fez prisão em flagrante, e foi informado após pouco mais de duas horas acerca dessa prisão. Recuperou o celular, que foi encontrado com o réu estrangeiro. Reconheceu-o na viatura. Disse que os dois participaram, mas quem foi pego com o celular foi o réu estrangeiro. A testemunha Vitor relatou que populares deram características dos furtadores. Acharam os réus, que convergiam com tais características. Outra equipe abordou e prendeu o réu estrangeiro. Afirmou que ambos confessaram a autoria do furto ao depoente, sendo que um passou para o outro o celular. Confirmou que o celular foi encontrado com o réu estrangeiro. A denúncia procede. A prova é clara em relação à responsabilidade de ambos os réus pelo furto. A vítima e a testemunha falaram sobre envolvimento de ambos os acusados na subtração, e o produto do furto foi encontrado com um dos imputados. Um dos réus foi encontrado com o bem furtado, pouco tempo depois da subtração. O delito foi consumado, havendo tradição e cessação da clandestinidade, com a saída dos réus do local originário do furto. Vinga o concurso de pessoas, eis que dois foram os furtadores, um acedendo à conduta do outro na subtração, a facilita-la. Comprovado o furto, não há que se falar em

desclassificação para receptação, outrossim. Na fixação das penas, atento ao que dispõe o art. 59 do Código Penal, deve a sanção-base ser fixada no mínimo legal, para ambos os réus, sendo a sanção de dois anos de reclusão e dez dias multa, para cada qual. Na segunda fase de fixação de sanção, a pena resta inalterada para Leye, eis que primário e sem condenações anteriores. Para Alessandro, deve ser a pena aumentada de seis meses, sendo duplamente reincidente, uma das reincidências específica, e a outra forjada pelo grave crime de roubo, sendo a pena de dois anos e seis meses de reclusão e doze dias multa. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, como CONDENO, os réus LEYE MODOU DIENG e ALESSANDRO FERREIRA SANTOS, qualificados nos autos, dando-os como incurso no artigo 155, §4º, incisos IV, do Código Penal, a cumprirem, LEYE, as penas de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa no valor unitário mínimo legal, e ALESSANDRO, as penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa no valor unitário mínimo legal. Deverá o réu Alessandro iniciar cumprimento de pena em regime semiaberto, eis que duplamente reincidente. Não poderá Alessandro apelar em liberdade, por tal motivo, não havendo tempo suficiente de prisão cautelar para progressão de regime por detração legal. No tocante a Leye, sendo primário e sem condenações anteriores, poderá recorrer em liberdade pelo presente feito. Concedo ao réu Leye, por fazer jus subjetivamente, e estarem presentes os requisitos objetivos de lei, o Sursis, mais conveniente ao caso em tela do que a restritiva de direitos, lembrando-se que o réu responde a outro feito, com a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, devendo no primeiro ano do prazo prestar serviços à comunidade, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais. Expeça-se mandado de prisão pela sentença condenatória ou recomende-se o réu Alessandro onde se encontra preso. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu Leye. Expeça-se guia de recolhimento provisória ou definitiva, conforme o caso. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência. Em razão de, no momento da publicação, terem já o MP e as Defesas técnicas, bem como os réus, se retirado do ambiente virtual, intimem-se as partes acerca da sentença, bem como os réus. Registre-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, André Paiva Macedo, escrevente, digitei.

O Meritíssimo Juiz de Direito MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES